DocuSign Envelope ID: 85185156-7BF8-4C98-BBAC-48D0E5CB13B9

Annexe A Conditions Particulières de Fourniture du Service SAAS FM Cloud Services

Les présentes Conditions Particulières font partie intégrante du Contrat et complètent les Conditions Générales du Service de FuturMaster dont le Client reconnaît avoir pris connaissance. En signant les Conditions Particulières, le Client accepte sans restriction ni réserve les Conditions Générales et s'engage à respecter toutes leurs dispositions.

En cas de contradiction entre les termes des présentes Conditions Particulières et les Conditions Générales, les dispositions des présentes Conditions Particulières prévalent. Tous les termes figurant en majuscules dans les présentes Conditions Particulières ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions Générales.

1. Les Parties

Le Fournisseur	
Nom	**FuturMaster**
Siège social	30 cours de l'île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
N° RCS	B 393 515 671
N° TVA	FR 86 393 515 671

Le Client	
Nom	GROUPE ATLANTIC SYNERGY
Siège social	44 Boulevard des Etats-Unis – 85000 La Roche-sur-Yon
N° RCS	Numéro 378 393 417 R.C.S. La Roche-sur-Yon
N° TVA	FR30378393417

Contacts en charge du suivi contractuel dans les tableaux pour toute communication contractuelle :

Sandrine Carré : Acheteuse Groupe - Achats Indirects

Mob : +33 (0)7 85 63 33 40

scarre@groupe-atlantic.com

Antoine Renaux : Sales Exec

Mob : +33 (0)6 67 93 78 01

antoine.renaux@futurmaster.com

2. Conditions financieres du service

Prix mensuel des Services :

Module	Type	Prix/licence € HT/mois	Nb d'accès	Prix € HT/ mois
FM Core Application Server		1 600 €	1	1 600 €
FM Supply Planning		1 200 €	1	1 200 €
FM Cloud Services		2 400 €	1	2 400 €
FM Cloud Services additionnel *		800 €	3	2 400 €
Utilisateurs	Full	320 €	10	3 200€
	Full IT (avec back-up)	320 €	1	320€
	Collaborative	40 €	14	560 €
	Viewer	8 €	8	64 €
TOTAL € HT/mois / remise exceptionnelle de 20% pour décision février 2024				~~14 880 €~~ 11 744€

Le Client pourra activer ces Services indépendamment en fonction de ses besoins.
Un ramp-up est prévu sur les deux premières années, selon le détail des users ci-dessous :

➔ Année 1 :

Module	Type	Prix/licence € HT/mois	Nb d'accès	Prix € HT/ mois
FM Core Application Server		1 600 €	1	1 600 €
FM Supply Planning		1 200 €	1	1 200 €
FM Cloud Services		2 400 €	1	2 400 €
FM Cloud Services additionnel *		1 000 €	0	
Utilisateurs	Full	320 €	3	960€
	Full IT (avec back-up)	320 €	1	320€
	Collaborative	40 €	6	240 €
	Viewer	8 €	4	32 €
TOTAL € HT/mois / remise exceptionnelle appliquée pour décision février 2024				~~8 440 €~~ 6 752€

➔ Année 2 :

Module	Type	Prix/licence € HT/mois	Nb d'accès	Prix € HT/ mois
FM Core Application Server		1 600 €	1	1 600 €
FM Supply Planning		1 200 €	1	1 200 €
FM Cloud Services		2 400 €	1	2 400 €
FM Cloud Services additionnel *		800 €	1	800 €
Utilisateurs	Full	320 €	6	1 920€
	Full IT (avec back-up)	320 €	1	320€
	Collaborative	40 €	9	360 €
	Viewer	8 €	6	48 €
TOTAL € HT/mois / remise exceptionnelle de 20% pour décision février 2024				~~10 810 €~~ 8 648€

Il est appliqué sur les prix des Services ci-dessus une remise commerciale de 20%.
Ces remises commerciales sont conditionnées au fait que dans un délai de maximum de 36 mois après le premier jour de la Période Initiale (fixé le 01/03/2024), le Client ait passé commande de l'ensemble des services ci- dessous pour les quantités qui y sont indiquées ou pour un montant équivalent mensuel

Module	Type	Nb d'accès
FM Core Application Server		1
FM Supply Planning		1
FM Cloud Services		1
FM Cloud Services additionnel *		3
Utilisateurs	Full	11
	Collaborative	14
	Viewer	8

DocuSign Envelope ID: 85185156-7BF8-4C98-BBAC-48D0E5CB13B9

En cas de non-réalisation des conditions ci-dessus, FuturMaster à l'issue des 36 mois après le premier jour de la Période Initiale informera le Client par courrier avec A/R adressé à l'acheteur en charge du Contrat qu'il devrait se conformer à cet engagement, avant, en dernier recours de facturer au Client un montant additionnel équivalent au montant total cumulé de cette remise commerciale sur les 12 mois écoulés ; et la remise commerciale de 20% ne sera plus pratiquée sur les factures suivantes

Un (1) "FuturMaster IT Use / Full User" est inclus en back-up d'un full user IT

3. VALIDITE DU CONTRAT

Le présent Contrat est valable pour une durée de soixante (60) mois à compter de la Date Effective (la « **Période Initiale** »). Deux mois au plus tard avant la fin de la Période Initiale, les Parties se rapprocheront pour convenir des conditions de reconduction du Contrat.

Au terme de la **Période Initiale** du présent contrat, chacune des Parties pourra mettre fin au Contrat à tout moment sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois (3) mois ; cette résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception.

Pendant une durée de trois (3) ans les prix sont fixes. Au terme des trois premières années, la Redevance de Service sera révisée annuellement suivant l'évolution de l'indice professionnel du SYNTEC Informatique et selon la formule :

$P = P_O * I/I_O$

dans laquelle :

- P = nouvelle redevance annuelle
- P_O = redevance annuelle en vigueur à la date de révision
- I_O = indice SYNTEC 12 mois avant la date de révision
- I = indice SYNTEC à la date de révision

Les Parties conviennent que, l'actualisation du prix, en référence à l'indice SYNTEC ne pourra pas excéder 3% par an.

4. CONDITIONS DE REGLEMENT

La facturation des Services démarre à la date d'activation de chaque Service pour la quantité activé.

Le montant des trois premiers loyers mensuels sera de 50% du montant total puis 75% du montant total les trois mois suivants. Ces deux remises seront répercutées sur la première facture annuelle.

La facturation des Services listés ci-après est annuelle, à la date d'activation.
Les Services concernés sont : FuturMaster Core Application Server, FuturMaster Suppply Planning, FuturMaster Cloud Services.

Concernant les services liés aux accès utilisateurs : FuturMaster IT, FuturMaster Full Use, FuturMaster Collaborative Use, FuturMaster Viewer Use ; ils sont facturés à la date de leur activation. En cas d'activation en cours d'année, la première facture est émise à la date d'activation du Service pour un montant correspondant au total des mois restant sur l'année en cours jusqu'au 31 décembre.

Après la 1ère facturation (si activation en cours d'année), la facturation suivante est annuelle, au 1er janvier de chaque année.

Le montant total prévisionnel des loyers sur la Période Initiale du Contrat est de cinq-cent-quatre vingt douze mille euros hors taxes (592 000 €HT).

Calendrier prévisionnel de facturation des Services selon l'offre validée le 18/01/2024 *« Groupe-Atlantic_FuturMaster_Best Offer_180124.pdf »* :

- Le 01/03/2024 (Année 1) : 65 800 €HT
- Le 01/03/2025 (Année 2) : 103 700 €HT
- Le 01/03/2026 (En run) : 140 900 €HT
- Le 01/03/2027 : 140 900 €HT
- Le 01/03/2028 : 140 900 €HT

Ces factures seront réglées par le client à 45 jours fin de mois.

Les factures seront adressées au Client et mentionneront :

- La liste détaillée des différents Services activés
- La période de facturation pour chaque Service

5. SIGNATURE DES PARTIES

Fait à Boulogne-Billancourt, le 06/03/2024
En deux (2) exemplaires originaux

Pour GROUPE ATLANTIC	Pour FuturMaster
M. Pascal TOUCHEFEU	Monsieur Yacine ZEROUAL
Group Indirect Purchasing Director	Country Manager
DocuSigned by: Pascal TOUCHEFEU AC0368AD089A41A...	DocuSigned by: Yacine ZEROUAL 54CD30E327CC4A9...